



ANALISTA
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
RAFAEL COSTA
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Evolução histórico no tratamento das pessoas com deficiência
2. Direito internacional e constitucional dos deficientes
3. Normativa infraconstitucional
4. Princípios aplicáveis à tutela da pessoa com deficiência
5. Critério interpretativo em relação à pessoa com deficiência
6. Estatuto da pessoa com deficiência
7. Direitos fundamentais da pessoa com deficiência
8. Acessibilidade
9. Ministério Público e a tutela da pessoa com deficiência
10. Acesso à justiça
11. Principais delitos
12. Reservas e percentuais
13. Novidades normativas

Evolução histórico no tratamento das Pessoas com Deficiência

1. Evolução:

- a) **Fase de intolerância às PcDs** (deficientes eram “considerados impuros, marcados pelo pecado e pelo castigo divino”);
- b) **Fase da invisibilidade das PcDs** (desprezo aos deficientes);
- c) **Fase do assistencialismo às PcDs** (perspectiva médica: os deficientes eram vistos como “doentes”);
- d) **Fase assecuratória dos direitos humanos das PcDs.**(permitir que a PCD possa exercer os direitos humanos em sua totalidade e possa se desenvolver)

Direito Internacional e Constitucional dos Deficientes

1. Disciplina Internacional:

1) **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** – adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006:

a) Ruptura paradigmática: de tratamento para adequação do deficiente à sociedade para um novo modelo que prepara a sociedade para receber o deficiente.

b) Meta: promover a inclusão deixou de ser a única a ser buscada, passando a ser necessária a adoção de um sistema que promovesse verdadeira *emancipação* da pessoa com deficiência.

- Passou-se a incentivar, portanto, a participação da pessoa com deficiência na sociedade, assegurando-lhe acesso à saúde, educação, trabalho, transporte, acessibilidade, etc.

- Inclusão social: tornar as pessoas com deficiência participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do Poder Público.

c) Deficiência sob a perspectiva dos direitos humanos.

d) Aprovada no Brasil com o quórum do art. 5º, § 3º, da CF – **status de norma constitucional** - DECRETO Nº 6.949/09.

2) **Decreto nº 9.522/18** - Promulga o **Tratado de Marraqueche** para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, firmado em Marraqueche, em 27 de junho de 2013.

2. Disciplina constitucional (principais dispositivos):

a) Fundamento da república - Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana – Vamos voltar nesse dispositivo.

b) Competência administrativa concorrente - Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; - Tratando-se de competência comum, há verdadeira responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que toca às prestações necessárias para proteção das pessoas com deficiência.

c) Competência legislativa concorrente - Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

- Julgados relevantes do STF sobre competência legislativa:

1) STF, ADI 7.028/AP - é inconstitucional lei estadual que:

a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na lei federal de normas gerais;

b) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo.

2) STF: é constitucional lei estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificarem as peças de roupa com etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência visual. (STF. Plenário. ADI 6.989/PI, 19/6/2023 - Info 1099).

3) É inconstitucional (art. 22, I e VII, da CF/88) lei estadual que veda operadoras de planos de saúde de limitarem consultas e sessões para o tratamento de pessoas com deficiência (STF. Plenário. ADI 7172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/10/2022 - Info 1072).

4) É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. (STF - Tema 1286)

d) Reserva de vagas – Art. 37, VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

- Número fracionário: “A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior.” (STJ - AREsp: 2397514 SP).

e) Assistência social - Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

g) Acessibilidade – Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Normativa Infraconstitucional

1. Principais diplomas que versam sobre pessoas com deficiências:

a) Lei nº 7.853/89 - Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social e a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas.

b) Lei nº 10.048/00 – Lei de Prioridades de Atendimento;

c) Lei nº 10.098/00 – Lei de Acessibilidade;

d) Lei nº 13.146/15 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Princípios aplicáveis à tutela da pessoa com deficiência

1. Princípios aplicáveis à tutela da pessoa com deficiência:

a) Princípio da dignidade da pessoa humana – Artigo 1 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: “promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”

a.1) Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL – DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL COMPROVADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ISENÇÃO DE ICMS – VEÍCULO A SER GUIADO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. – A isenção de ICMS deve ser interpretada à luz do princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, diante de comprovada incapacidade física e mental. – Recurso desprovido”. (TJ-MG – AC: 10145120509107001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2013).

b) Princípio da igualdade - artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15): “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.”

Obs. O que é discriminação? “toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.” (art. 4º, § 1º, do Estatuto).

Obs. A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa? Não. É uma faculdade, por exemplo, se inscrever nas cotas em concursos (art. 4º, § 2º, do Estatuto).

b.1) Sobre o tema da igualdade – ações afirmativas:

“Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País (STJ - Ag.Reg. no Recurso Ord. Em

Mandado de Segurança nº 32.732 – Distrito Federal, Data do julgamento: 03/06/2014, Data da publicação: 01/08/2014)

IMPORTANTE: Pessoa com deficiência não é necessariamente pessoa incapaz. Ao contrário, a consideram uma pessoa igual às demais, que possui capacidade para (art. 6º, do Estatuto):

I – casar-se e constituir união estável;

II – exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

- Em sendo a pessoa com deficiência incapaz, é possível a nomeação de curador provisório? Sim - Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório.

Bloco 2

- Atenção! A Lei nº 15.249/25 acrescentou o conceito de pessoa com necessidades complexas de comunicação!
 - Quem é a pessoa com necessidades complexas de comunicação? Art. 3º, XV - É aquela que, por qualquer motivo, tem dificuldades significativas para compreender ou expressar mensagens de forma oral, escrita, gestual ou por meio de outras formas convencionais de comunicação, necessitando de recursos e estratégias alternativas ou aumentativas para viabilizar a interação social, o acesso à informação e a participação em atividades da vida cotidiana.
 - A pessoa com necessidades complexas de comunicação pode ser considerada pessoa com deficiência? Sim.
 - Exemplos de medidas a serem adotadas em favor de pessoas com necessidades complexas de comunicação:

1) Art. 24, parágrafo único. Os serviços públicos de saúde implementarão sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia e promoverão a capacitação permanente das suas equipes para o atendimento de pessoas com necessidades complexas de comunicação.

2) Art. 62-A. Com a finalidade de atender pessoas com necessidades complexas de comunicação, o poder público instalará, em praças, parques e demais espaços públicos de uso coletivo, placas com sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, compostas de pranchas de baixa tecnologia com pictogramas.

c) Princípio da proteção – decorrente da vulnerabilidade da pessoa com deficiência.

c.1) Previsão legal: art. 5º, do Estatuto - A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

c.2) **Hipervulneráveis:** Art. 5º, parágrafo único, do Estatuto - Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

c.3) Dever de proteção imposto a todos - Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência

d) Princípio da prioridade no atendimento à pessoa com deficiência – art. 227, § 1º, inciso II, da Constituição: O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Obs. Escala de prioridade: 1º) crianças e adolescentes; 2º) idoso; 3º) deficientes.

d.1) Qual a abrangência do atendimento prioritário? (art. 9º)

I – proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, desde que observados os protocolos de atendimento público;

II – atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III – disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV – disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;

V – acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

VI – recebimento de restituição de imposto de renda; e

VII – tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

d.2) Sobre o tema da prioridade: "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRIORIDADE DE ATENDIMENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO. [...] 2. A inexistência de previsão legal de retificação de dados em cadastro de programa habitacional não pode obstar a proteção constitucional conferida ao portador de necessidades especiais, que lhe garante prioridade no atendimento, causando-lhe situação de desvantagem. 3. Recurso não provido". (TJDFT – Apelação nº 20120111458278APC, 4ª Turma Cível, j. 23.07.2014).

Critério Interpretativo em relação à Pessoa com Deficiência

1. Critério Interpretativo: norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado.

2. Sobre o tema: O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraíndo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: STF - HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO.

Estatuto da Pessoa com Deficiência

1. Finalidade: destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1º).

2. Conceito de pessoa com deficiência - Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

2.1 – Análise do conceito (necessidade de os 4 elementos abaixo estarem presentes):

1) **Impedimento de longo prazo** – não basta um impedimento por alguns dias ou semanas.

2) **Natureza do impedimento**: físico, mental, intelectual ou sensorial.

- Impedimento econômico implica em deficiência? Não.

3) **Existência de outras barreiras no meio social** – quais os tipos de barreiras existentes?

a) barreiras urbanísticas (existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo);

b) barreiras arquitetônicas (edifícios públicos e privados);

c) barreiras nos transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação (dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações);

e) barreiras atitudinais (comportamentos);

f) barreiras tecnológicas.

4) **Resultem em obstrução de participação plena e efetiva em igualdade de condições.**

2.2 Não confundir com pessoa com mobilidade reduzida: Art. 3º, inciso IX - aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.

2.3 – Capacidade da pessoa com deficiência: em regra, mantém a sua capacidade, inclusive para (art. 6º):

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

2.4 - Exceção: a pessoa com deficiência mental será considerada relativamente incapaz: Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Obs. Sobre a incapacidade relativa: O instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas com deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto (art. 84, § 3º, da Lei nº 13.146/2015). (STJ. 3ª Turma. REsp 1.927.423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2021 (Info 694)

Obs. 2 - A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

2.5 - Tomada de decisão apoiada: é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. – MP/MG (2018): a tomada de decisão apoiada é medida que visa à proteção da pessoa com deficiência capaz em situação de vulnerabilidade.

- Atenção! A tomada de decisão apoiada é uma FACULDADE (Art. 6, § 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.).

3. Avaliação da deficiência – Art. 2º, § 1º - biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

- II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
- III - a limitação no desempenho de atividades; e
- IV - a restrição de participação.

3.1 - O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência poderá ser realizado (recente **Lei nº 14.724/23** – art. 2º, § 3º, do Estatuto):

- a) com o uso de tecnologia de telemedicina; ou
- b) por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

3.2 Identificação de pessoas com deficiências ocultas (recente Lei nº 14.624/23) - Art. 2º-A. É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas.

- Art. 2º-A, § 2º A utilização do símbolo de que trata o caput deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente.

Bloco 3

4. Direitos fundamentais da pessoa com deficiência:

a) Direito à vida - Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. [princípio da prioridade; categoria dos hipervulneráveis]

b) Direito à habilitação e à reabilitação (assentado na trilogia ingressar, continuar e retornar) – Art. 14, parágrafo único: O processo de habilitação e de reabilitação (que não tem prazo para terminar, possuindo natureza contínua) tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

b.1) Característica do processo de habilitação e reabilitação: baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes (art. 15):

- I - diagnóstico e intervenção precoces;

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

c) Direito à saúde:

c.1) Atenção integral à saúde: Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.

Atenção! A Lei 15.280/25 passou a prever, em seu art. 18, § 4º, V, que as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência “devem assegurar atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual.”

c.2) Previsão legal do direito ao transporte para tratamento – Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

c.3) Existe o direito a receber o tratamento na modalidade *home care*? Sim – STJ - AResp nº 1303664-MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.10.18.

c.4) Do direito a acompanhante ou a atendente pessoal: Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

- Impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal – necessidade de apresentação de justificativa por escrito - art. 22, § 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.

- Dever da instituição de saúde suprir a impossibilidade de acompanhante ou do atendente pessoal: art. 22, § 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.

c.5) Da vedação à cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde: Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.

c.6) Transtorno do espectro autista: psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento (STJ. 3ª Turma. REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2024 - Info 802).

d) Direito à educação - Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

d.1) Sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado: colocação da criança com deficiência na rede regular de ensino, ao lado de crianças que não possuem qualquer tipo de deficiência.

- Previsão legal: Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

- STF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 [...] 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

- **Exceção: classes especializadas** - LDB, art. 58, § 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

d.2) O STJ já garantiu contratação de profissional habilitado em libras para alfabetização de criança com deficiência auditiva.

d.3) Ensino privado e acesso a pessoas com deficiência - São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que determinam que as escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação. (STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).

e) Direito à moradia

e.1) Do direito à moradia digna: Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

e.2) Da reserva de unidades habitacionais: Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência;

- § 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.

e.3) Modalidades de moradia:

1) Moradia junto à família natural;

2) Moradia em família substituta (ou seja, núcleo familiar com o qual a pessoa com deficiência não possui vínculos sanguíneos);

3) Moradia com o cônjuge ou companheiro;

4) Moradia independente (ou seja, a pessoa com deficiência opta por residir sozinha, desde que ela tenha capacidade para a vida independente);

5) Moradia em residência inclusiva - As residências inclusivas consistem em:

a) unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas)

b) localizadas em áreas residenciais da comunidade,

c) com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida,

d) destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência,

e) que não dispõem de condições de autossustentabilidade e

f) com vínculos familiares fragilizados ou rompidos (art. 3º, inciso X e art. 31, § 2º da Lei nº 13.146/15).

6) Programas habitacionais - a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, razão pela qual lhe deverão ser reservadas unidades habitacionais (ao menos três por cento) (art. 32 da Lei nº 13.146/15).

Obs. MP/MG (2018) - A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. (CORRETA)

7) Moradia em residência terapêutica – O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – também denominado residência terapêutica ou simplesmente “moradia” – é constituído por:

a) casas localizadas no espaço urbano;

b) concebidas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.

Obs. A residência inclusive e a terapêutica se diferenciam principalmente porque, neste último caso, além de a pessoa ser portadora de deficiência, deverá apresentar transtornos mentais graves.

f) Direito ao trabalho – Aspectos relevantes:

1) Igualdade de oportunidade para o acesso ao trabalho: Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

2) Igual remuneração por trabalho de igual valor – Art. 34, § 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.

3) “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.” (Súmula 377, do STJ e Lei 14.126/21)

4) A pessoa que possui audição em apenas um dos ouvidos (surdez unilateral) pode ser considerada deficiente para fins de reserva de vaga em concurso público? NÃO. Súmula 552-STJ: O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.

- Atualmente- Lei 14.768/23: Art. 1º: surdez unilateral total ou bilateral parcial ou total permite inscrição na vaga de deficientes.

5) É possível a acumulação de um cargo público de professor com outro de intérprete e tradutor de LIBRAS? Sim (STJ - AREsp 1584543/RS)

Entendimento reforçado pela EC 138/25: art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; [\[Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025\]](#)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1584543 - RS (2019/0276245-6)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, que não admitiu recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, o qual desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 184):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSOR E TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LINGUAGEM DE SINAIS (LIBRAS). NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.

1. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a regra no serviço público é a impossibilidade de acumulação de cargos; todavia, o inciso XVI do artigo 37 excepciona as seguintes hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários: (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico; (c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça o STJ concluiu pela natureza técnica do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, possibilitando o seu exercício concomitante com o cargo de Professor, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.

3. Inexiste qualquer óbice à acumulação dos cargos públicos de Professora (40 horas semanais) e de Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais (20 horas semanais), considerando-se o atributo da tecnicidade deste último. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 225/228).

No recurso especial obstaculizado, a recorrente apontou violação do art. 118 da Lei n. 8.112/1990, argumentando que "o cargo de tradutor e intérprete de libras (língua brasileira de sinais) não pode ser considerado técnico porque seu desempenho exige apenas ensino médio completo e proficiência em libras", sendo que "o cargo técnico de que trata a alínea "b" do referido artigo, o qual permite cumulação com o de professor, é aquele que exige formação em curso superior ou conhecimentos técnicos ou ainda habilitação legal específica" (e-STJ fl. 239). O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, tendo sido os fundamentos da decisão atacados no presente recurso.

Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p. 363.

3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II - não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7º da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as

atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo.

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 57.846/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019) ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar.

3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica.

4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019) É verdade que, em caso semelhante, esta Corte reconheceu a natureza técnica da profissão de tradutor e intérprete de Libras. Confira-se o julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS.

NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. CUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, a inacumulabilidade de cargo público emerge como regra, cujas exceções são expressamente estabelecidas no corpo da própria Carta Magna.

2. Na exceção prevista na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF, o conceito de "cargo técnico ou científico" não remete, essencialmente, a um cargo de nível superior, mas pela análise da atividade desenvolvida, em atenção ao nível de especificação, capacidade e técnica necessários para o correto exercício do trabalho. RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015; RMS 28.644/AP, Rel.

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 261.

3. A legislação brasileira reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como um sistema linguístico de comunicação, cuja formação profissional deve ser fomentada pelo poder público para fins de viabilizar a comunicação com a pessoa portadora de deficiência e, conseqüentemente, promover sua inclusão nas esferas sociais.

4. As disposições do Decreto 5.626/05 somam-se aos preceitos da Lei 12.319/10 para evidenciar que o exercício da profissão de tradutor e intérprete de Libras exige conhecimentos técnicos e específicos relativos a um sistema linguístico próprio, totalmente diferente da Língua Portuguesa, mas a esta associada para fins de viabilizar a comunicação com pessoas portadoras de deficiência, conduzindo à inexistência de vedação para cumulação do cargo de professor com a de tradutor e intérprete de Libras, dada a natureza técnica do cargo.

Recurso especial improvido.

(REsp 1569547/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) No entanto, também é verdadeiro o fato de que a legislação brasileira é bastante aberta à formação na área profissional em comento, não exigindo para tanto a frequência em curso superior ou profissionalizante de nível médio, como tem, de regra, exigido a jurisprudência desta Corte.

A Lei n. 12.319/2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais - Libras, dispõe sobre a formação profissional nos seguintes termos:

Art. 4º A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de:

I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;

II - cursos de extensão universitária; e III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.

Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III. (Grifos acrescidos).

Conforme se verifica, a formação profissional do tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada em cursos de formação continuada, sendo certo que a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é regulamentada, no ponto em questão, pelo Decreto n. 5.154/2004, o qual dispõe em seu art. 3º o seguinte:

Art. 3º Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no inciso I do art. 1.º, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade,

poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. (Grifos acrescidos).

Observa-se que a legislação brasileira permite a oferta de cursos de formação continuada em todos os níveis de escolaridade, e, considerando-se que a Lei n. 12.319/2010 autoriza a formação profissional em tradução e interpretação de Libras nessa modalidade de curso, é de se concluir que não se pode pressupor, em abstrato, que o intérprete e tradutor de Libras possua habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Verifico que não há no acórdão informações acerca da formação específica da recorrida ou dos requisitos para o exercício do cargo que ocupa, o que, no meu entender, definiria a possibilidade de acumulação de cargos no presente caso.

A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ANÁLISE NA NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA DO SEGUNDO CARGO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, a teor dos óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451091/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019) Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro GURGEL DE FARIA Relator

Retomando:

f) Direito ao trabalho – Aspectos relevantes:

6) Em relação aos concursos, o STF entende que:

a) É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos.

b) É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. (STF. Plenário. ADI 6476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2021 - Info 1028).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO QUE EXCLUI A ADAPTAÇÃO DE PROVAS FÍSICAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”.

2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, considera-se discriminação por motivo de deficiência a recusa de adaptação razoável.

3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, que prevê a possibilidade de o candidato com deficiência utilizar nas provas físicas suas próprias tecnologias assistivas, sem a necessidade de adaptações adicionais, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável.

4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.

5. Medida cautelar concedida.

7) Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho: Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas => meios para garantir a igualdade: 1) regras de acessibilidade; 2) o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e 3) a adaptação razoável no ambiente de trabalho.

g) Direito a assistência e previdência

g.1) Principais instrumentos do direito a assistência:

1) Serviços socioassistenciais;

2) LOAS - Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 .

- No que tange ao LOAS, o Superior Tribunal de Justiça fixou quatro teses importantes:

1) Tema nº 185: “A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.”

2) Tema nº 640: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

3) A pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC não é fulminada pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.(STJ. 1ª Seção. REsp 1.803.530-PE - 22/11/2023 - Info 796).

- Em suma: a parte tem sempre o direito de pleitear a concessão do benefício na Justiça. O que irá prescrever são as prestações anteriores aos 5 anos.

4) Desnecessidade de incapacidade absoluta: para concessão do benefício de prestação continuada, o art. 20 da Lei nº 8.742/93 não exige determinado grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência.

- Logo, não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão (STJ. 2ª Turma. REsp 1.962.868-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/3/2023 (Info 770)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA DEFICIENTE. ART. 20, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.742/93. DISTINÇÃO QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Cleide dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, a pessoa com deficiência. O Juízo de 1º Grau julgou o pedido procedente, para determinar a implantação, em favor da parte autora, do benefício assistencial requerido, concluindo que, "segundo o laudo de fls.154, a autora é portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve (Olifogrenia leve), concluindo que sua incapacidade é parcial e permanente. Ocorre que o caso da autora implica grave barreira à participação social, apesar de ter algum acesso a tratamento médico e uso de medicamentos para sua doença". O Tribunal a quo, dando provimento ao recurso de Apelação do INSS, decidiu pela improcedência do pedido, por considerar não preenchido o requisito da deficiência, para fins de concessão do benefício pleiteado, em virtude de ausência de incapacidade absoluta da autora, tendo em vista ser ela portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve, possuindo limitação apenas para atividades que demandam habilidades acadêmicas.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violados os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, sob pena de violação aos arts. 20, § 2º, da Lei 8.742/93 e 2º, § 1º, I a III, da Lei 13.146/2015.

V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional, garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.

VII. O art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica, pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: REsp 1.770.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017.

X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, nos termos do § 2º do art. 20 da Lei 8.742/93, que a parte autora é portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento da Apelação do INSS, como entender de direito, de vez que a autarquia, na Apelação, sustentou inexistente o requisito da hipossuficiência, cujo exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-lo prejudicado, à míngua de prova da deficiência.

Atenção! Aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência o direito à jornada de trabalho reduzida, por analogia aos servidores públicos federais na Lei nº 8.112/90 (STF. Plenário. RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 16/12/2022 - (Repercussão Geral – Tema 1.097) (Info 1080).

Bloco 4

g.2) Auxílio-inclusão (benefício pago às pessoas com deficiência - regulado pela Lei nº 14.176/2021) - Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que:

I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;

II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.

g.3) Atendimento domiciliar e ônus desproporcional e indevido no deslocamento: Art. 95, parágrafo único: É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do Suas, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.

g.4) Imposto de renda e dependente: Na apuração do imposto sobre a renda, a pessoa com deficiência que supere o limite etário e seja capacitada para o trabalho pode ser considerada como dependente quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei (STF. Plenário. ADI 5583/DF - 14/5/2021).

g.5) Não incide Imposto de Renda sobre a pensão especial da Síndrome da Talidomida, pois se trata de verba de caráter indenizatório (STJ - AgRg no AREsp 85552/DF).

AGRG NO ARESP. DIREITO HUMANITÁRIO. PENSÃO RECEBIDA POR PORTADORES DE SÍNDROME DE TALIDOMIDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS A ESTE TÍTULO, DADA A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA REFERIDA PRESTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se a incidência, ou não, do IRPF sobre as pensões pagas pelo INSS a portadores de Síndrome de Talidomida, representados

pela Associação agravada, em observância da Lei 7.070/1982, até a alteração promovida pela Lei 11.727/2008. 2. Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar a respeito do tema (REsp. 1.202.619/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.12.2013), acolhendo a tese adotada pelo Tribunal de origem, consoante a qual, a pensão percebida por portadores da Síndrome de Talidomida tem caráter indenizatório e não representa acréscimo patrimonial, porquanto destinada a reparar os gastos referentes aos tratamentos a que se submetem os associados, bem como as perdas decorrentes das suas limitações físicas. 3. De fato, a aferição de acréscimo de valores, bens e direitos relativos, por pessoa física ou jurídica, configura fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. 43 do CTN. Assim, para a hipótese de incidência legal da exação, é necessário aferir se há, efetivamente, elevação patrimonial. Todavia, tratando-se de verba que ostenta natureza indenizatória, como no caso presente, em que se visa apenas a recomposição de patrimônio, não há cogitar do pagamento de IRPF. Precedentes: REsp. 1.106.854/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 17.10.211; REsp. 1.150.020/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.8.2010 e REsp. 1.202.619/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.12.2013. 4. Avulta evidente a natureza indenizatória da pensão paga pelo INSS a título de reparação por lesões irreversíveis ocorridas em razão de fármaco produtor de teratologia de gravíssima monta, parecendo irracional a pretensão de tributá-la. Não importa, em caso assim, eventual previsão normativa atribuindo incidência tributária, porquanto, o humanismo que a exacerbação positivista destruiu a sensibilidade dos julgadores pode restabelecer, atendendo às premissas axiológicas do Direito Humanitário. 5. Agravo Regimental da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

g.6) O portador de visão monocular tem direito à isenção do IPI na aquisição de veículo automotor (STJ. 2ª Turma. REsp 2.185.814-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 22/4/2025 (Info 848).

g.7) Do direito à previdência social – Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 (“Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (PCD)”).

g.8) Súmula 663-STJ: A pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito.

- Como interpretar a súmula? É preciso distinguir três hipóteses:

1) se o(a) filho(a) não for inválido, não tiver deficiência grave, deficiência intelectual ou mental: a pensão cessa quando o(a) filho(a) atingir 21 anos.

2) se o(a) filho(a) for inválido, tiver deficiência grave, deficiência intelectual ou mental e essa condição surgiu antes do falecimento do servidor: não há limite de idade.

3) Se o(a) filho(a) for inválido, tiver deficiência grave, deficiência intelectual ou mental, mas essa condição tiver surgido após o falecimento do servidor: a pensão será cessada quando o(a) filho(a) atingir 21 anos.

h) Direito à cultura, esporte, turismo e lazer:

a) Assentos para a pessoa com deficiência: Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.

b) Direito de acomodação do acompanhante: Art. 44 - § 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo (analisados no tópico anterior) devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximoamente a grupo familiar e comunitário.

c) Valor do ingresso: art. 44, § 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas.

d) Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor. § 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.

i) Direito ao transporte e à mobilidade:

1) Estacionamento aberto ao público: reserva de vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres de no mínimo 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga.

2) Transporte público acessível: Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

- Adaptação dos veículos: “Desde a edição da Lei n. 10.098/2000, a adaptação dos veículos de transporte coletivo às pessoas com deficiência foi suficientemente regulamentada, o que resulta, a partir da sua vigência, na caracterização da mora das empresas que não promoveram as adaptações necessárias” (STJ - REsp 1726513/MG).

3) Companhia aérea deve ser condenada a pagar indenização por danos morais caso o passageiro com deficiência seja obrigado a entrar no avião carregado no colo – Se não houver meio adequado (com segurança e dignidade) para o acesso do cadeirante ao interior da aeronave, isso configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. (STJ. REsp 1.611.915-RS).

4) O estacionamento indevido de veículo, sem credencial, em vaga reservada à pessoa com deficiência configura dano moral coletivo? Não (STJ - AREsp 1927324/SP).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ESTACIONAR VEÍCULO EM VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INFRINGÊNCIA A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE OU ATRIBUTOS DA GRAVIDADE E INTOLERABILIDADE. MERA INFRINGÊNCIA À LEI DE TRÂNSITO. I - Na origem, trata-se de ação civil pública visando à condenação do réu, condutor de veículo automotor, ao pagamento de compensação por dano moral coletivo, em razão de ter estacionado em vaga reservada à pessoa com deficiência. II - A ação foi extinta, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual e ausência de respaldo legal para a pretensão. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, manteve a sentença. III - O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e que se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se *in re ipsa*, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. IV - No caso, o pedido veiculado na exordial é de condenação do réu condutor de veículo automotor ao pagamento de compensação por dano moral coletivo, em razão de ter estacionado em vaga reservada à pessoa com deficiência; ausentes peculiaridades do caso, como reincidência ou maior desvalor na conduta da pessoa natural. Em casos tais, esta Segunda Turma não tem acolhido a pretensão condenatória, considerando a ausência de elementos que, não obstante a relevância da tutela coletiva dos direitos da pessoa com deficiência ou idosa, evidenciem que a conduta agrida, de modo intolerável, os valores fundamentais da sociedade. Precedentes: AgInt no AREsp 1826143/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1/10/2021; AgInt no AREsp 1820258/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 2/6/2021; AgInt no AREsp 1758510/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 2/6/2021. V - Assim, na hipótese em exame, não há como afastar a conclusão do Tribunal de origem, para afirmar que a conduta em tela tenha infringido valores fundamentais da sociedade ou que possua atributos da gravidade e intolerabilidade. O caso trata, pois, de mera infringência à lei de trânsito, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo.

A propósito: REsp 1502967/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018. VI – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

5) Frotas de empresas de táxi: Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. § 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.

6) Locadoras de veículos: Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.

7) O veículo adaptado para pessoa com mobilidade reduzida pode ser tido como impenhorável se efetivamente demonstrada sua essencialidade no caso concreto (STJ. AgInt no REsp 1.945.680-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/6/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO ADAPTADO PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. De acordo com o que consta no acórdão recorrido, o automóvel que a recorrente busca ver reconhecido como impenhorável é adaptado e utilizado por pessoa com mobilidade reduzida.
2. Em casos que tais, embora não seja o único meio viável para sua locomoção, não há como considerar que o veículo seja, para seu proprietário, uma mera conveniência, pois são notórias as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com mobilidade reduzida quando necessitam utilizar transportes públicos nos seus deslocamentos diários.
3. A própria necessidade de adaptação do veículo depõe a favor da essencialidade do bem e demonstra, no caso concreto, a necessidade de reconhecimento de sua impenhorabilidade.
4. Não incide a Súmula 7/STJ quando a matéria é eminentemente de direito e há mera reavaliação das provas a partir dos elementos fáticos e probatórios contidos no v. acórdão estadual.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.

8) Situação: deficiente adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium.

- O espaço, em específico, era explorado por empresa estranha à lide.

- STJ: não se trata de fato exclusivo de terceiro. Isso porque, a ré e as demais empresas que atuaram na organização e administração do evento integram a mesma cadeia de fornecimento.

- Logo, são solidariamente responsáveis pelos danos em virtude das falhas na prestação dos serviços. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.912.548/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/5/2021 (Info 18 – Edição Extraordinária). CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EVENTO. FALTA DE ACESSIBILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação ajuizada em 19/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/12/2020. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, está caracterizado fato exclusivo de terceiro apto a ilidir a responsabilidade da recorrente pelos danos morais vivenciados pelo recorrido. 3. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sempre alinhado à visão de que a deficiência não é problema na pessoa a ser curado, mas um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais. 4. A Lei 13.146/2015 define a acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo “viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” (art. 53). 5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). Mas, para a aplicação dessa excludente de responsabilidade, o terceiro não pode guardar relação com o fornecedor. Ou seja, o conceito de terceiro restringe-se às pessoas que não integram a cadeia de consumo. 6. Na hipótese, o recorrido adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium. Embora esse espaço, em específico, tenha sido explorado por empresas estranhas à lide, tal circunstância não se caracteriza como fato exclusivo de terceiro. Isso porque, a recorrente e as demais empresas que atuaram na organização e administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo recorrido em virtude das falhas na prestação dos serviços. 7. É dever de todos os fornecedores da cadeia de consumo zelar pela disponibilização de condições adequadas de acesso aos eventos, a fim de permitir a participação, sem percalços, do público em geral, inclusive

dos deficientes físicos. É a sociedade quem deve se adaptar, eliminando as barreiras físicas, de modo a permitir a integração das pessoas com deficiência ao seio comunitário. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.

j) Direito à participação na vida pública e política – “O Poder Público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com os demais (art. 76).”

j.1) Acessibilidade no exercício do direito ao voto (capacidade eleitoral ativa): o exercício do direito de voto contará com medidas que garantam que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência.

j.2) À pessoa com deficiência será assegurado o direito de ser votada (capacidade eleitoral passiva – art. 76, § 1º, do Estatuto).

j.3) É possível que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha? Sim (art. 76, § 1º, incisos I e IV).

j.4) É vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência (art. 76, § 1º, I, do Estatuto).

5. Acessibilidade – Previsão constitucional: artigo 227 § 2º, segundo o qual “a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”.

5.1 – Conceito legal de acessibilidade: Art. 3º, inciso I – possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

5.2 – Objetivos: Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

5.2.1 - Premissas básicas da formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade (art. 61):

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações;
e

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

5.3 – Em que hipóteses devem ser observadas as regras de acessibilidade? Arts. 54 e 60:

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação;

II - a fabricação de veículos de transporte coletivo;

III - a prestação do serviço de transporte coletivo;

IV - a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva;

V - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;

VI - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congêneres;

VII - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados;

VIII - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos;

IX - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário;

X - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

XI - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções;

XII - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico;

XIII - a concessão e a renovação de alvará de funcionamento.

5.4 – Há obrigatoriedade de o Poder Público assegurar acessibilidade a prédios públicos aos portadores de necessidade especiais? Sim (Assentada a natureza constitucional da política pública de acessibilidade, necessariamente a ser implementada pelos demais Poderes Públicos, decorre do conjunto normativo a existência do direito subjetivo público de adequação dos edifícios e áreas públicas visando possibilitar a livre locomoção de portadores de necessidades especiais. É ele qualificado, quando se trata de escola pública, cujo acesso surge primordial ao pleno desenvolvimento da pessoa, consoante proclama o artigo 205 da Carta Federal. O artigo 206, inciso I, dela constante assegura a igualdade de condições para a permanência na escola. Barreiras arquitetônicas que impeçam a locomoção de pessoas acarretam inobservância a regra constitucional, colocando cidadãos em desvantagem no tocante à coletividade. - STF - Extraordinário nº 440.028 – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.10.13)

5.5 – Desenho universal – Conceito: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; (USO por todos, SEM adaptações).

5.6. Em que situações deve ser adotado o desenho universal? O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral (art. 55, § 1º, do Estatuto).

5.6.1 – Exceção: apenas nas hipóteses em que comprovadamente não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável (art. 55, § 2º, do Estatuto).

5.7 - A acessibilidade é tão importante, que nos termos do artigo 68, § 1º, a produção em formato acessível passa a ser requisito de habilitação das empresas nas licitações voltadas a compra de livros.

5.8 - Tecnologia assistiva – conceito: Art. 3º, inciso III: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. - Em outras palavras, envolve o desenvolvimento de produtos, instrumentos, estratégias, serviços ou práticas destinadas a garantir integração da pessoa com deficiência na sociedade.

- Exemplos de tecnologia assistiva: o sistema Braille, os softwares para leitura de tela de computadores para deficientes visuais; os aparelhos de audição para deficientes auditivos; os telefones para surdos (TS).

Obs. O plano de medidas assistivas deve ser renovado a cada 4 (quatro) anos pelo Governo, com avaliações a cada 2 (dois) anos.

Bloco 5

6. Ministério Público e a tutela da pessoa com deficiência – artigo 127, da Constituição: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

6.1 – Classificação da atuação do MP:

a) a intervenção como fiscal da ordem jurídica (demandas individuais e coletivas);

- É possível a concessão de vista ao Ministério Público de processos de natureza previdenciária que envolvam pessoas com deficiência? Sim ("Revela-se evidente, com fulcro no princípio lógico-jurídico segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos", que, se é possível ao Ministério Público ajuizar ação própria

na seara previdenciária, também lhe é devido ter vista dos autos em causas desse jaez, sobretudo quando no polo ativo se encontrarem idosos e pessoas com deficiência. – STJ, RMS 61319/GO).

- Contudo, o fato de a parte ser pessoa com deficiência, por si só, não é motivo suficiente para caracterizar relevância social a exigir a intervenção do Ministério Público como custos legis (STJ - AgInt no REsp 1581962/SP).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS QUE ENVOLVAM INTERESSES DE IDOSOS OU DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MP. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. ART. 176 DO CPC/2015. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MP. ART. 74, III, DO ESTATUTO DO IDOSO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR ACP. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra ato supostamente ilegal do juízo singular que determinou se desse ciência ao Ministério Público, na condição de custos legis, de todas as ações previdenciárias ajuizadas por idosos e pessoas com deficiência. 2. A redação do art. 176 do CPC/2015 é indubitável ao afirmar que "o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis". Por outro lado, o art. 74, II, da Lei 10.741/2003 assentou a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público em ações que veiculem direitos de idosos em condições de vulnerabilidade. Além disso, a Lei 75/1993, no art. 6º, VII, "a" e "c", atribuiu ao Ministério Público "a proteção dos direitos constitucionalmente estabelecidos, além da proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos à criança, ao adolescente e ao idoso". Finalmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no art. 79, § 3º, determina que o Ministério Público tomará as medidas necessárias à garantia dos direitos nela previstos. 3. "O reconhecimento da legitimidade do Ministério Público para a ação civil pública em matéria previdenciária mostra-se patente tanto em face do inquestionável interesse social envolvido no assunto, como, também, em razão da inegável economia processual, evitando-se a proliferação de demandas individuais idênticas com resultados divergentes, com o consequente acúmulo de feitos nas instâncias do Judiciário, o que, certamente, não contribui para uma prestação jurisdicional eficiente, célere e uniforme." (REsp 1.142.630/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1º/2/2011, grifou-se). 4. Mostra-se evidente, com fulcro no princípio lógico-jurídico segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos", que, se é possível ao Ministério Público ajuizar ação própria na seara previdenciária, também lhe é devido ter vista dos autos em causas desse jaez, sobretudo quando no polo ativo se encontrarem idosos e pessoas com deficiência. 5. Recurso Ordinário não provido.

b) a defesa da pessoa com deficiência em causas que envolvem direitos individuais indisponíveis e a defesa no âmbito coletivo *lato sensu* [difusos, coletivos e individuais homogêneos]– via adequada: ação civil pública.

6.1.1 – Legitimidade para o ajuizamento de ACP para a tutela de pessoas com deficiência (art. 3º, Lei nº 7.853/89):

- a) Ministério Público;
- b) Defensoria Pública;
- c) União, Estados, Municípios, Distrito Federal;
- d) autarquia, empresa pública e fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência; [parcela da doutrina aduz pela necessidade de pertinência temática]
- e) associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil.

6.2 - O Ministério Público possui legitimidade para a defesa dos direitos individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada? Sim (STJ - Recurso Especial nº 931.513-RS).

6.3 O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública para garantir o fornecimento de órteses e próteses às pessoas com deficiência? Sim (STJ, AgRg no REsp 1086805/RS).

6.4 - Medidas extrajudiciais a serem tomadas na tutela da pessoa com deficiência:

- a) fomento à criação ou aperfeiçoamento dos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiência;
- b) a busca por soluções, junto ao Conselho e a outras entidades, voltadas a incrementar a política de bem-estar da pessoa com deficiência;
- c) a fiscalização de estabelecimentos que prestam serviços às pessoas com deficiência;
- d) a instauração de procedimentos, requisição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à pessoa com deficiência;
- f) expedição de recomendações;
- g) celebração de TACs;
- h) realização de audiências públicas.

7. Acesso à justiça – Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades (ou seja, com adaptações e recursos de tecnologia assistiva) para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, inclusive o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse e exercício da advocacia.

- Atenção! **Fornecimento de informações requisitadas pela Defensoria Pública sobre pessoas que estejam cumprindo medida de segurança** - A vara tem o dever de elaborar e fornecer à Defensoria Pública relatórios dos processos em que há medida de segurança sendo aplicada, com o intuito de promover a proteção das pessoas com deficiência (STJ. 2ª Turma. RMS 48.922-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/10/2021 - Info 714).

- STJ: entende-se que as crianças e adolescente têm direito de serem acompanhados pelos seus pais e responsáveis durante todo o período em que permanecerem em atendimento médico hospitalar. Mais do que isso, entendeu-se pela possibilidade de restrição do acesso dos pais ou responsáveis ao local em que a criança ou adolescente estiver em tratamento quando a presença for nociva ou não resguardar o melhor interesse de crianças e adolescentes.[HC 632992]

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE VIABILIZAR A VISITAÇÃO DOS GUARDIÕES, EM PERÍODO INTEGRAL, DIARIAMENTE, DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS EM RAZÃO DE INÚMEROS E REITERADOS INCIDENTES E DESENTENDIMENTOS COM A EQUIPE MÉDICA INTERDISCIPLINAR, REALIZANDO INTERVENÇÕES DESAUTORIZADAS, QUE COLOCAM EM RISCO A SAÚDE DA CRIANÇA, COM INCESSANTES QUESTIONAMENTOS, INTIMIDAÇÕES E AMEAÇAS, A PONTO DE DEMANDAR A PRESENÇA DA POLÍCIA MILITAR. RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO IMPOSTA. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus, de forma originária, somente se verifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 105, I, c, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos. Isso porque este habeas corpus é utilizado contra decisão unipessoal de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu a tutela recursal, o que atrairia, em princípio, a incidência, com as necessárias adaptações, do enunciado sumular n. 691/STF. Não obstante, a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a possibilidade de mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF quando constatada a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão unipessoal do relator que, na origem, indefere medida liminar requerida em habeas corpus.

2. A controvérsia posta no presente writ destina-se em saber se a limitação de horário da visita dos guardiões à criança que se encontra hospitalizada, em razão de inúmeros incidentes e desentendimentos destes com a equipe

médica interdisciplinar, com "intervenções desautorizadas", a ensejar o acionamento de força policial, evidencia ou não violação ao superior direito da infante de obter o acompanhamento próximo e em período integral de seus responsáveis em seu tratamento médico, bem como ao direito de locomoção dos pacientes.

3. Em virtude do indispensável tratamento protetivo a que faz jus a criança, cujos melhores interesses são prioritários, o acompanhamento dos pais ou dos responsáveis durante o tratamento médico hospitalar, em período integral, tem expressa previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 12). Dispositivo legal semelhante consta, também em virtude de seu caráter protetivo, no Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 22).

4. Os preceitos legais em exame comportam um único norte interpretativo, voltado a promover, necessariamente, o atendimento aos melhores e superiores interesses do destinatário da norma protetiva, que é a criança, no caso dos autos, portadora de deficiência, a exigir maior cautela e cuidado na salvaguarda de seus direitos.

4.1 Em situação concreta, na qual a detida observância da norma protetiva não promove, idealmente, a preservação dos interesses da criança, mas, ao contrário, a coloca em risco, o regramento legal não poderá ser aplicado ou, ao menos, deverá ser flexibilizado, para que o direito e os melhores interesses da criança sejam efetivamente preservados.

5. No específico caso dos autos, o acompanhamento dos guardiães no tratamento médico da criança em ambiente hospitalar, em tempo integral, segundo os elementos de prova até aqui colacionados, tem se apresentado absolutamente temerário ao tratamento de saúde a que a criança se encontra submetida, o que, sob os auspícios dos melhores e prioritários direitos e interesses da criança, não se pode admitir.

5.1 A fundamentação central adotada na origem está lastreada justamente no reconhecimento de que a permanência dos guardiães, em período integral, no ambiente hospitalar, compromete o tratamento médico da criança, essencial a sua sobrevivência, colocando, portanto, em clara em situação de risco a sua segurança e saúde. Nessa medida, sem tecer dúvida alguma quanto à boa intenção dos guardiães, não se antevê nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão liminar que lhes impôs restrição na visita à criança, assegurando-lhes uma hora por dia, todos os dias.

5.2 Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de origem em caráter liminar, o tratamento de saúde da criança tem demonstrado resultados positivos, a ensejar, em curto prazo de tempo, possivelmente, a tão desejada alta hospitalar da infante, o que não pode ser olvidado na presente deliberação.

6. Ordem não concedida.

- Outro julgado do STJ: entendeu-se pela possibilidade da manutenção da obrigação de prestar alimentos ao filho com doença mental incapacitante após maioridade civil. Ainda que o alimentado receba o BPC, caso o montante seja insuficiente para garantir a sua mínima qualidade de vida. [Resp 1642323]

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. DOENÇA MENTAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. No entanto, quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar. Mesmo que haja variações positivas nos rendimentos do alimentado - in casu, recebimento de Benefício de Prestação Continuada - se o valor auferido não é suficiente para o suprimento das necessidades básicas de filho com doença mental, mantém-se a obrigação alimentar. Recurso especial provido. Acórdão reformado.

8. Principais delitos:

1) Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob cuidado e responsabilidade do agente.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

2) Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.

3) Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.

4) Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador.

9. Reservas e percentuais:

1) Frotas de táxis - 10% adaptada para PcD - Lei 13146/15, art. 51.

2) Condutores de táxi - 10% devem ser PcD (art. 119).

3) Telecentros e as lan houses - 10% dos computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um) (art. 63).

4) Vagas de estacionamento - 2% do total de vagas reservadas a PcD - garantida no mínimo uma vaga (art. 47).

5) Unidades habitacionais - mínimo de 3% para PcD (art. 32).

6) Vagas em hotéis/pousadas - pelo menos 10% das habitações para PcD - garantido pelo menos uma unidade acessível (art. 45).

7) Locadora de veículo - 1 veículo adaptado para cada conjunto de 20 veículos da frota (art. 52).

10. Novidades normativas:

1. Lei n. 13.977/20 ("Lei Romeo Mion"): criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Art. 3º-A). É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.)

2. Lei nº 14.287/21. Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para prorrogar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis de passageiros e para estender o benefício para as pessoas com deficiência auditiva.

3. Lei 14.863/24: introduz o art. 73-A ao Estatuto): “Art. 73-A. As campanhas sociais, preventivas e educativas devem ser acessíveis à pessoa com deficiência.”